



EXP N.º 01615 - 2023

FALACIAS ARGUMENTATIVAS

GRUPO 7

INTEGRANTES

-Uscuchagua Flores Lesly Stefanny	100%
-Tapia Aquino Lucero Eliane	100%
-Tupac Gabino Joaquin Silvestre Salvador	100%
-Valer Alfaro Daniela Ariana	100%
-Trucios Rojas Mariajosé Enedina	100%
-Valladolid Pardo Nicol	100%



ARGUMENTACIÓN

Y

La argumentación es el proceso de presentar razones para sustentar una postura a través de la retórica y la dialéctica

Elementos de la argumentación

La argumentación jurídica se estructura en tres elementos: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor está constituida por la norma jurídica aplicable, mientras que la premisa menor corresponde a los hechos del caso. Ambas se articulan mediante un razonamiento lógico que permite arribar a una conclusión jurídica.

Tipos de argumentación

Los argumentos pueden ser deductivos cuando se aplica una norma general a un caso específico; en cambio, son inductivos cuando se parte de casos particulares para arribar a una conclusión de carácter general.

Criterios de validez

Para que los argumentos sean válidos deben ser claros, tener coherencia y sin contradicciones, con ideas relacionadas y pruebas respaldadas

FALACIAS

Error en la estructura lógica

Es una falacia formal, en donde la conclusión no se deriva correctamente de las premisas aunque el argumento pueda parecer válido.

Falacia Ad hominem

No es solo "criticar a la persona", sino usar esa crítica como si fuera un argumento contra la idea. El error está en que la validez de un argumento no depende de quién lo diga.

Falacia Ad verecundiam

No siempre es inválido citar a una autoridad. Se vuelve falacia cuando la autoridad no es experta en el tema o cuando su opinión se usa como única prueba, sin evidencia adicional.

Falacia de falsa causa

El caso típico es confundir correlación con causalidad. Que dos hechos ocurran juntos o uno después del otro no significa que uno cause al otro.

Generalización apresurada

El problema no es generalizar en sí, sino hacerlo con una muestra muy pequeña o poco representativa.

HECHOS

RELATO DE LOS HECHOS

El conflicto se remonta al año 2013, cuando se inició un proceso penal contra Dennis Javier Cornejo Carpio (efectivo policial) por la muerte de una persona ocurrida en un condominio en Arequipa.

El 18 de octubre de 2019, la jueza del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa (Yanira Mery Guitton Huamán) condenó a Cornejo Carpio como autor del delito de homicidio simple, imponiéndole 6 años de pena privativa de la libertad efectiva. La sentencia se basó en prueba indiciaria: discusiones previas con el agraviado, retiro del lugar después de la muerte, y el uso de un objeto contundente (cacha de arma de fuego o vara policial) para golpear a la víctima.

El condenado apeló la sentencia. El 6 de noviembre de 2022, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (integrada por Carmen Encarnación Lajo Lazo, César de la Cuba Chirinos y César Gonzalo Ballón Carpio) confirmó la condena en todos sus extremos.

Posteriormente, el 17 de octubre de 2022, Jorge Rodrigo Tapia Bedregal (abogado del condenado) interpuso una demanda de habeas corpus contra los jueces de primera y segunda instancia, alegando vulneración de los derechos a la libertad personal, debido proceso, tutela procesal efectiva y debida motivación de resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia 0019/2024 del 20 de noviembre de 2023, declaró IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus, al considerar que los cuestionamientos del recurrente correspondían a la jurisdicción ordinaria y no al proceso constitucional.



CONCEPCIÓN FORMAL

PREMISA MAYOR

Artículo 106 del Código Penal: "El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años" (homicidio simple)

PREMISA MENOR

Dennis Javier Cornejo Carpio causó la muerte del agraviado mediante un golpe en la cabeza con un objeto contundente (cacha de arma de fuego o vara policial), existiendo discusiones previas y retiro del lugar después del hecho.

CONCLUSIÓN JURÍDICA

Condena a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva como autor del delito de homicidio simple.

CONCEPCIÓN MATERIAL

Elemento: Aplicación en el caso Cornejo Carpio

Premisa normativa: Artículo 106 del Código Penal (homicidio simple).

Control de constitucionalidad: El TC no encontró ningún vicio constitucional en la norma. El artículo 106 es una disposición penal válida y no fue cuestionada por el recurrente.

Conclusión del TC: La premisa normativa es constitucionalmente válida. El recurrente no cuestiona la norma en sí, sino su aplicación al caso concreto.

Premisa Fáctica: Valoración Probatoria

- Discusiones previas entre el acusado y la víctima (reclamo por maltrato a la hermana)
- El TC verifica que la Sala Penal sí analizó estos elementos y construyó una inferencia lógica.
- Retiro del acusado del departamento después de la muerte
- El TC señala (Fundamento 6) que el recurrente no demuestra que esta prueba sea ilógica o arbitraria.
- Golpe en la cabeza con objeto contundente (cacha de arma de fuego / vara policial)
- El TC nota que el recurrente incurre en un equívoco al confundir ambos objetos. La Sala Penal precisó que fue con la vara policial (objeto que el acusado sí portaba).
- Testimonios de que no se escuchó ruido después de la caída
- El TC considera que este argumento es una falacia de causa falsa (el silencio no prueba la ausencia).
- Declaraciones de la familia del agraviado (no le tenían aprecio)
- El TC identifica un intento de ataque ad hominem circunstancial

CONCEPCIÓN PRAGMÁTICA

Concepción Pragmática: Persuasión y Debate (Retórica + Dialéctica)

- **Nivel 1:** Concepción formal: El recurrente intenta usar el silogismo para "demostrar" que no es culpable: "No se permitía usar arma de fuego → no pudo golpear con la cacha" (falacia de negación del antecedente).
- **Nivel 2:** Concepción material: El recurrente intenta cuestionar la validez de las premisas fácticas, alegando que la prueba indiciaria es ilógica y arbitraria.
- **Nivel 3:** Argumentos para persuadir / convencer: El recurrente utiliza argumentos retóricos (no estrictamente lógicos) para intentar persuadir al TC: Ad misericordiam (implícito): "es policía", Causa falsa: "no se escuchó ruido = no estaba", Ad hominem circunstancial: "los jueces están parcializados", Equívoco: confundir vara policial con cacha de arma,
- **Materialización (Retórica + Dialéctica):** **Retórica (estática):** El escrito de demanda de habeas corpus intenta persuadir mediante un discurso que califica la sentencia como "falaz", "parcializada", "basada en argucias", **Dialéctica (dinámica):** El recurrente intenta crear un debate sobre la valoración de la prueba indiciaria, pero el TC cierra el debate señalando que ese debate pertenece a la jurisdicción ordinaria, no al proceso constitucional.

CLASIFICACIÓN FALACIAS

FALACIAS DE IRRELEVANCIA - FALACIA AD IGNORATIAM

FUNDAMENTO 6 : “no ha analizado correctamente que no se acreditó que haya habido una primera discusión en el departamento entre el agraviado y el favorecido por el maltrato a su hermana, luego una tercera discusión en el primer piso, y una cuarta en el quinto piso”

No se ha
acreditado las
discusiones → No hay
responsabilidad

El hecho de que no se haya probado discusiones anteriores, no quiere decir que se le tenga que eximir de responsabilidad penal , pues bien este argumento por parte de la defensa no tiene la lógica necesaria para asumir que no sea el causante del delito.

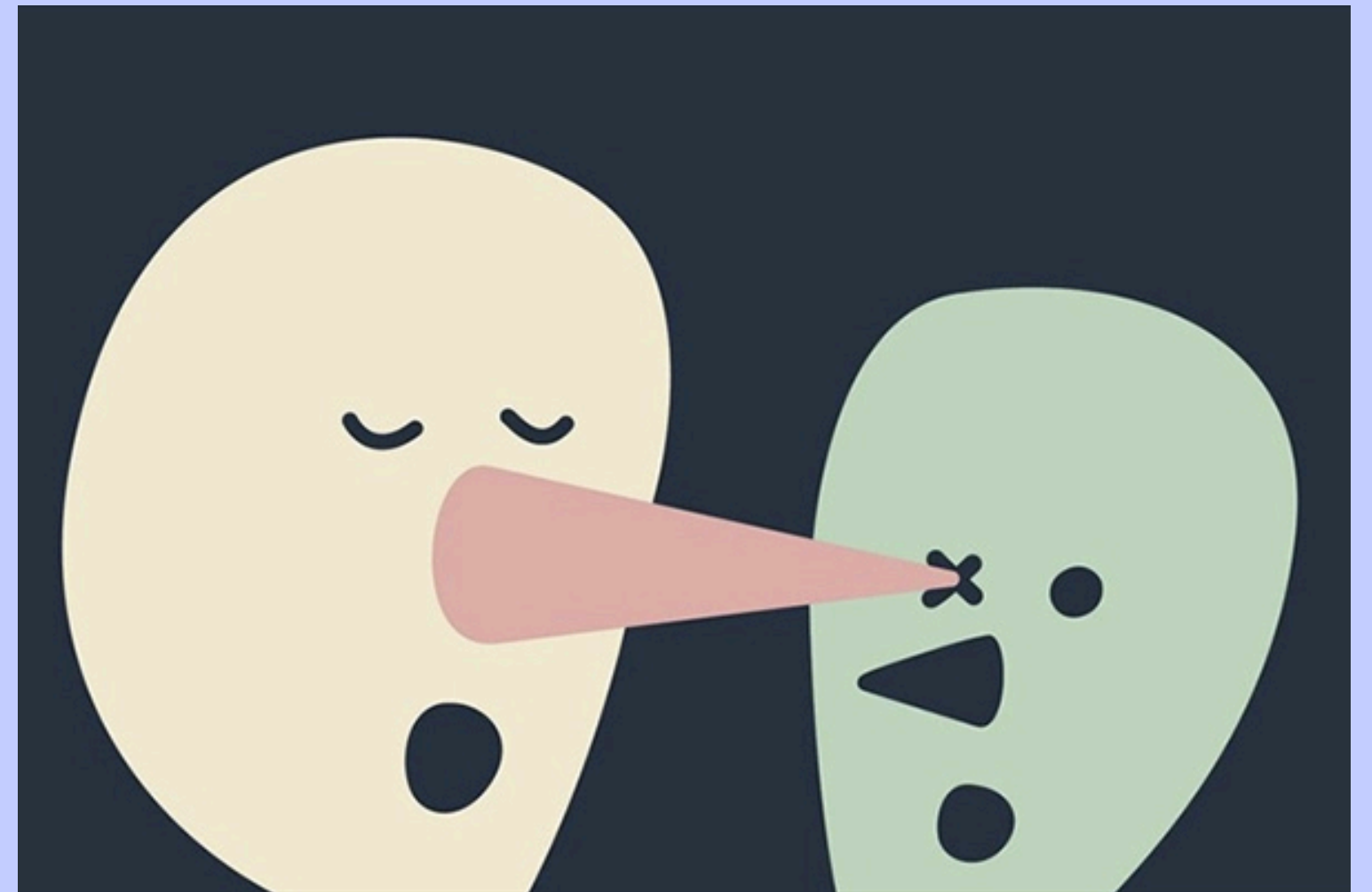


FALACIAS DE IRRELEVANCIA - FALACIA CAUSA FALSA (NON CAUSA PRO CAUSA)

FUNDAMENTO 6 : "como no se escuchó nada luego de la caída, entonces el acusado no estaba en el lugar"

Si el acusado estuviese presente ➡ **Se hubiese escuchado algo**

Se presume que la presencia del acusado generaría algún ruido por lo que este argumento no tiene razonamiento alguno pues no eso no asegurará su inocencia.

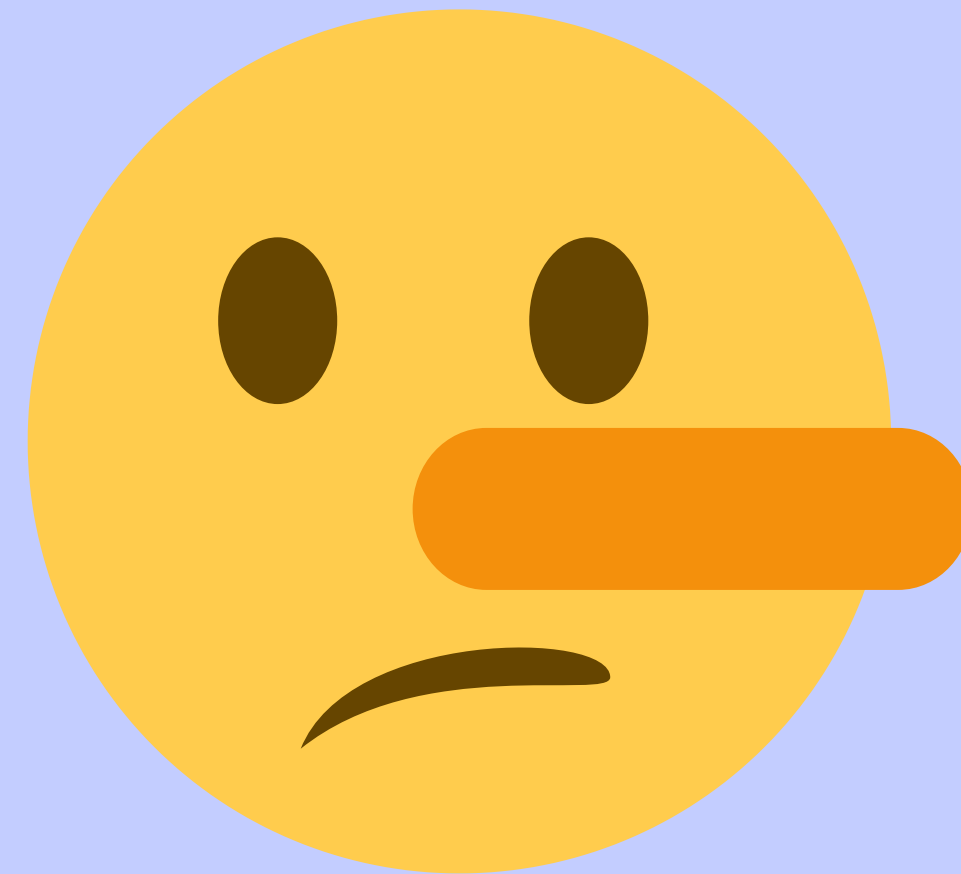


FALACIAS DE PRESUNCIÓN – FALSA CAUSA

FUNDAMENTO 6: "...después de la caída del agraviado del quinto piso, no se escuchó nada. Afirma que, con esas testimoniales, se acredita que el favorecido no se encontraba en el lugar de los hechos, pues de haber sido así se hubiera escuchado más ruido..."

Inferencia planteada →
No hubo ruido → El acusado no estuvo presente

Se establece una relación causal sin sustento suficiente, ya que la ausencia de ruido no demuestra necesariamente la ausencia del acusado.



FALACIAS DE AMBIGÜEDAD – EQUÍVOCO / INCONSISTENCIA

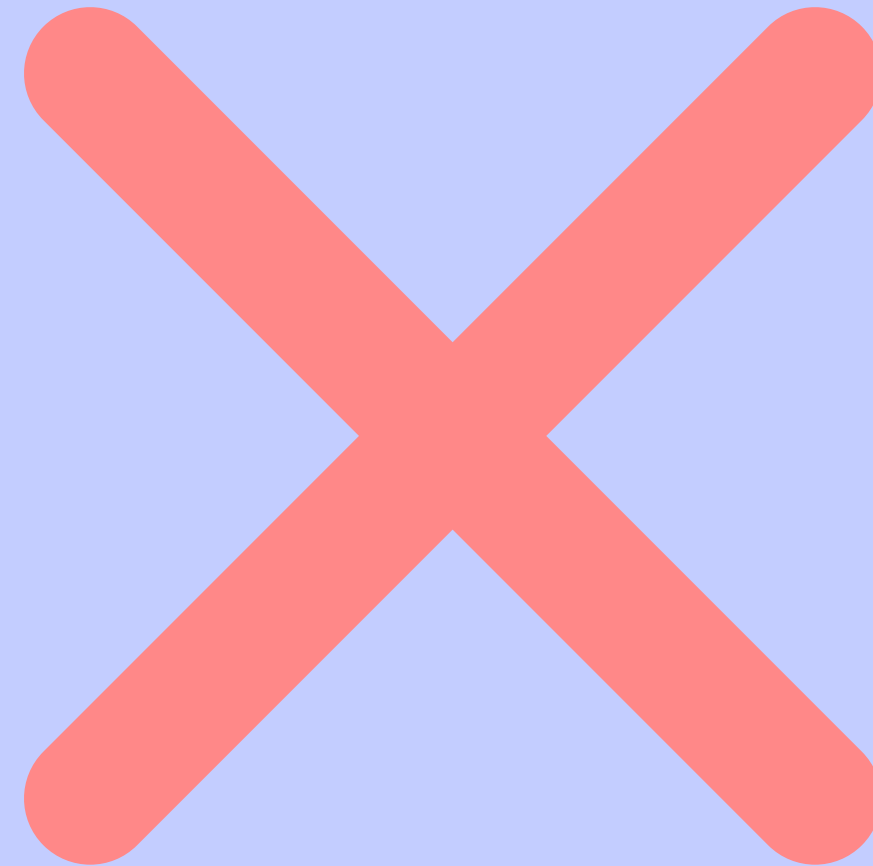
FUNDAMENTO 6:

“...en todo momento se ha sostenido que el golpe en la cabeza del agraviado sería por una cacha de arma de fuego...”

Inferencia planteada →

Cambio en el medio → Mantiene misma conclusión

Se altera un elemento clave del hecho (el instrumento) sin justificar adecuadamente cómo se sostiene la misma conclusión, generando ambigüedad en el razonamiento.

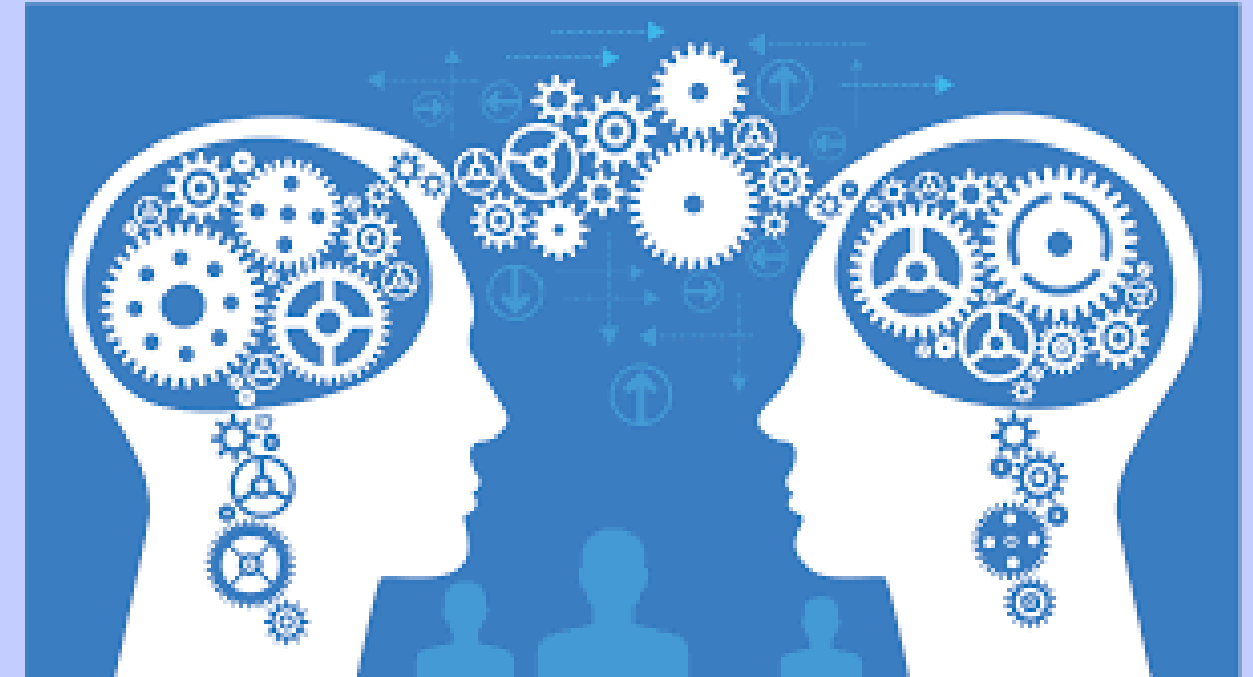


ANÁLISIS DE LAS FALACIAS

Nivel 1: Reconstrucción del argumento (Justificación Interna)

Antes de acusar una falacia, hay que extraer la estructura lógica del argumento del recurrente.

- Argumento del recurrente: Premisa 1: El golpe mortal fue con la cachaca de un arma de fuego. Premisa 2: Al recurrente no se le permitía usar arma de fuego. Conclusión: Por lo tanto, no pudo ser el autor.
- Estructura silogística: (x) Si usó arma de fuego $\rightarrow$ es autor. (a) No usó arma de fuego. $\rightarrow$ (a) No es autor. (Falacia: negación del antecedente, que es una falacia formal de relevancia).



Nivel 2: Verificación de las premisas (Justificación Externa)

Aquí se evalúa si las premisas que el recurrente da por sentadas son verdaderas o están probadas.

- Análisis del TC: El TC observa que el recurrente no demuestra que la premisa sea cierta, la sentencia de vista ya había corregido la premisa 1, señalando que el objeto fue la vara de policía (no el arma de fuego). Por lo tanto, la premisa del recurrente es falsa o está superada por la valoración probatoria de la Sala Penal.
- Conclusión de este nivel: El argumento del recurrente se basa en una premisa incorrecta. No es una falacia del juez, sino un error de hecho del recurrente, que intenta presentar como un vicio de motivación.

ANALIZAR LAS FALACIAS

Nivel 3: Evaluación de la inferencia (¿Hay manipulación o distracción?)

Aquí se aplican las categorías de falacias informales del texto de Copi.

- Ejemplo de la "caída y el silencio":
 - Inferencia propuesta: "No se escuchó nada" → "El acusado no estaba".
 - Tipo de falacia identificada: Causa falsa (Post hoc ergo propter hoc) o Pista falsa.
 - Explicación: El silencio no es una prueba directa de la ausencia. El recurrente introduce un elemento irrelevante (la supuesta falta de ruido) para desviar la atención de las pruebas centrales (indicios, testimonios, etc.). El TC señala acertadamente que esto es un cuestionamiento sobre la valoración probatoria, no un vicio constitucional.



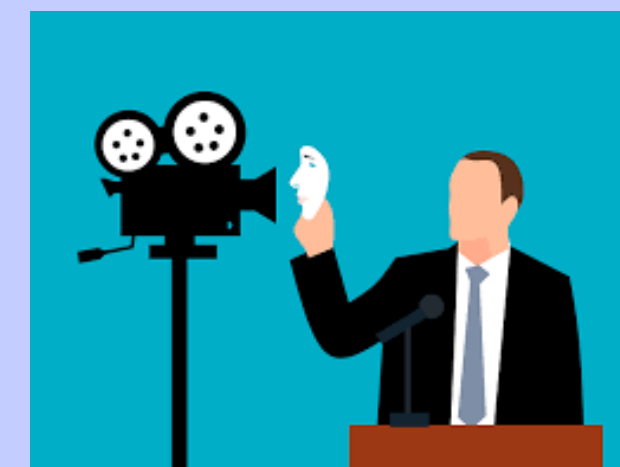
¿CÓMO ANALIZAMOS LAS FALACIAS?

Los tres niveles de análisis:

Nivel 1 — Justificación interna: Se reconstruye el argumento en forma lógica: premisas y conclusión. Se verifica si la conclusión se desprende válidamente de las premisas. Si no se desprende, hay una falacia formal.

Nivel 2 — Justificación externa: Se evalúa si las premisas son verdaderas, están probadas o tienen respaldo jurídico suficiente. Un argumento puede ser formalmente válido pero materialmente falso. Si una premisa es falsa o está mal sustentada, el argumento es falaz aunque tenga buena estructura lógica.

Nivel 3 — Evaluación de la inferencia: Se analiza si hay manipulación del lenguaje, distracción o uso indebido de categorías. Aquí se ubican las falacias informales más comunes en el derecho: generalización apresurada, causa falsa, equívoco, ad ignoratiam, entre otras.



CONCLUSIÓN



1.- La sentencia evidencia una tensión estructural entre el formalismo judicial y el constitucionalismo garantista: mientras los jueces ordinarios tienden a justificar sus decisiones en esquemas formales, el Tribunal Constitucional interviene para exigir una racionalidad sustantiva, lo que revela una transformación del modelo de adjudicación en el Estado constitucional.

2.- Más que corregir un caso concreto, el Tribunal Constitucional realiza un control de la calidad argumentativa del Poder Judicial, lo que implica que la validez de una decisión ya no depende solo de su legalidad, sino de su capacidad de resistir un examen crítico de razonabilidad.

REFERENCIAS

Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.

Tribunal Constitucional del Perú. (2023). Sentencia 0019/2024, Expediente N.º 01615-2023-PHC/TC (Caso Dennis Javier Cornejo Carpio). Lima: Tribunal Constitucional del Perú <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/01615-2023-HC.pdf>